

تلخيص حماية الطفل في تونس

صدرت مجلة حماية الطفل بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995، وتهدف إلى حماية الطفل وضمان حقوقه الأساسية الجسدية والنفسية والاجتماعية.

أهم أهداف المجلة

- حماية الطفل ورعايته وتنمية شخصيته.
- ترسيخ الهوية الوطنية وقيم المواطنة.
- نشر ثقافة حقوق الطفل.
- إعداد الطفل لحياة قائمة على المسؤولية والتسامح.

أهم حقوق الطفل

- الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإهمال.
- الحق في الهوية (الاسم، الجنسية، تاريخ الولادة).
- الحق في الحياة الخاصة.
- الحق في التعبير عن الرأي.
- الحق في المحافظة على العلاقات العائلية.
- حق الطفل المعوق في العلاج والتعليم والتأهيل.

حماية الطفل الجانح

تعتمد المجلة على الإصلاح والتربية أكثر من العقاب، وتخصص للأطفال محاكم خاصة مثل:

- قاضي الأطفال
- محكمة الأطفال

كما تمنع إيقاف الأطفال تحفظياً إلا في حالات استثنائية، وتفرض حضور محام وضمان احترام كرامة الطفل.

التدابير الممكن اتخاذها

يمكن للقاضي:

- تسليم الطفل لعائلته.
- وضعه تحت الحرية المحروسة.
- إيداعه بمؤسسة تربوية أو إصلاحية.
- إحالته على قاضي الأسرة.

الوساطة

الوساطة وسيلة صلح بين الطفل والمتضرر تهدف إلى إيقاف التتبعات القضائية وإعادة إدماج الطفل في المجتمع، ولا تُطبق في الجنايات.

العقوبات

تُعاقب المجلة كل من:

- ينتهك الحياة الخاصة للطفل.
- ينشر معلومات تمس بسمعته.
- يعرقل تنفيذ القرارات المتعلقة به.

خاتمة

تُعتبر مجلة حماية الطفل من أهم القوانين الاجتماعية في تونس لأنها تركز على مصلحة الطفل الفضلى، وتعمل على حمايته وإصلاحه وإدماجه داخل المجتمع بدل الاقتصار على العقاب.